Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Қазақстан Республикасының
Бас прокуратурасы жанындағы
Құқық қорғау органдарының академиясы

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдар

Нұр-Сұлтан – 2021 жыл

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдарды мемлекеттік органдардың мынадай лауазымды адамдары әзірледі:

С.М.Саукомбеков, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Тергеу департаментінің басшысы;

Д.Х.Кенбаев, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Кәсіптік оқыту институтының жаһандық қатерлерге қарсы іс-қимыл жөніндегі арнайы даярлық кафедрасының меңгерушісі;

И.Н.Сейтқасимова, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының ведомствоаралық ғылыми-зерттеу институтының қылмыстық процесс проблемаларын зерттеу орталығының бас ғылыми қызметкері;

А.У.Оспанов, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Тергеу департаменті 1-ші тергеу басқармасының басшысы;

О.С.Тәжмағанбетов, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Тергеу департаменті 1-ші тергеу басқармасының аға тергеушісі.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдар

I. Жалпы ережелер

II. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу үшін негіздер

III. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі……

IV. Халықаралық ынтымақтастық.....

V. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізудің өзге де мәселелері.....

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдар

I. Жалпы ережелер

Осы Әдістемелік ұсынымдар қылмыстық қудалау органдарының қатарлас қаржылық тергеп-тексерулерді қолдану тәртібін қамтиды.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексеру деп қылмыстық қудалау органының қылмыстық әрекеттің қаржылық аспектілерін анықтауы мен құжаттауынан тұратын жұмысты бір мезгілде предикаттық қылмысқа және қылмыстық ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) шоғырландыру түсініледі. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерудің мақсаты-қылмыстық әрекетті жүзеге асыру барысында қылмыстық кірістердің қозғалысын, қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражаттың және (немесе) өзге де мүліктің шығу көзі мен алушылар арасындағы байланысты, активтерді сатып алу мән-жайларын, оларды сақтау орындарын және қылмыстық әрекеттің дәлелі болып табылатын басқа да ақпарат көздерін анықтау, сондай-ақ қылмыстық активтерді мемлекеттің пайдасына қайтару және тәркілеу.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулерді ұйымдастырудың құқықтық негізі:

қылмыстық кірістерді жылыстатуды тергеп-тексеру туралы ережелерді қамтитын Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар, келісімдер мен конвенциялар;

Қазақстан Республикасының Конституциясы;

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі (бұдан әрі – ҚПК);

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (бұдан әрі – ҚК);

2009.08.28 №191–IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі-КЖ/ТҚҚ Заңы);

15.09.1994 жылғы № 154-XIII «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі-ЖІҚ туралы Заң);

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері;

қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу жөніндегі топтың ұсынымдары мен нұсқаулықтары (ФАТФ);

«Қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген залалды өтеу жөніндегі қызметті жандандыру туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 30.05.2019 жылғы № 2/15 нұсқауы.

Міндеттер:

1) қылмыстық жолмен алынған, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) қылмыстық схемаларын анықтау;

2) қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын және (немесе) өзге де мүлікті сатып алу, пайдалану және иеліктен шығару жөніндегі мән-жайларды, олардың шығу көздерін, орналасқан жерін, сондай-ақ қылмыстық

кірістер алу және террористік әрекетті қаржыландыру мақсатында иелік ету мен пайдалануын анықтау;

3) қылмыстық кірістерді іздеу, анықтау, тыйым салу, тәркілеу бөлігінде басқа елдердің құзыретті органдарымен өзара көмекті жүзеге асыру;

4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді тәркілеу және қайтару бойынша шаралар кешенін қабылдау.

Қағидаттар: заңдылық, кінәсіздік презумпциясы, адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың және мемлекеттің заңды мүдделерін сақтау.

Зерттеу объектілері: қылмыстық кірістер және (немесе) ақша қаражаттары, жылжымалы және жылжымайтын мүлік, ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесі, акциялар, басқа да бағалы қағаздар, криптовалюта және қылмыстық жолмен алынған, оның ішінде шетелдегі басқа да активтер.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулердің нәтижелері оларды жүргізу барысында белгіленген ақшалай қаражаттың және (немесе) өзге де мүліктің шығу, қылмыстық жолмен алынған мүлікті қайтару және тәркілеу мән-жайларына құқықтық баға беру болып табылады.

II. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулерді жүргізу негіздері

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер үшін:

қылмыстық қудалау органдарына келіп түскен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және терроризмді қаржыландырумен байланысты не онымен ұштасатын, дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған құқық бұзушылық туралы ақпарат;

ФАТФ ұсынымдарына қосымшада көзделген предикаттық қылмыстар бойынша басталған сотқа дейінгі іс жүргізу, оның ішінде:

кісі өлтіру, ауыр дене жарақатын салу;

адам ұрлау, заңсыз бас бостандығынан айыру және кепілге алу;

терроризм, оның ішінде терроризмді қаржыландыру;

адам саудасы және мигранттарды заңсыз әкелу;

жыныстық қанау, соның ішінде балаларды жыныстық қанау;

есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымы;

заңсыз қару-жарақ саудасы;

ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу және рейдерлік;

сыбайлас жемқорлық және парақорлық;

ұрланған және өзге де тауарлардың заңсыз айналымы;

алаяқтық;

жалған ақша белгілері;

жалған және контрафактілік өнімдер;

экологиялық қылмыстар;

тонау немесе ұрлық;

контрабанда, оның ішінде экономикалық;

салық қылмыстары (тікелей және жанама салықтармен байланысты);

бопсалау;

жалғандық жасау;

қарақшылық;

инсайдерлік мәмілелер және нарықты манипуляциялау;

сондай-ақ тергеп-тексеру кезінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және террористік қызметті қаржыландыру фактілері анықталған, сондай-ақ ақша қаражатын және (немесе) өзге де мүлікті тәркілеу не азаматтық талап қою мүмкіндігін қамтамасыз ету мүмкіндіктері белгіленген басқа да қылмыстар болып табылады.

Қылмыстық процесте қатарлас қаржылық тергеп-тексеру жүргізу кезінде жүргізілетін іс қимылдардың көлемі:

қылмыстық кірістерді заңдастыру (жылыстату) орын алды ма, осындай мүлікті заңды айналымға енгізу әдістері мен тәсілдерін анықтауға;

алынған қылмыстық кірістің не оның құндық баламасының мөлшерін айқындауға;

предикаттық қылмыс жасаған және (немесе) қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді ықтимал қаржыландыруға қатысқан адамдарды анықтауға;

тәркілеуді қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салуға немесе оның жоқтығын нақты анықтауға мүмкіндік береді.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу үшін қылмыстық қудалау органдары жедел-тергеу топтарын құрады, сондай-ақ мамандарды (қаржы, салық, бухгалтерлік есеп, ақпараттық технологиялар саласындағы және т.б.) тартады.

III. Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу тәртібі

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер 3 кезеңнен тұратын тергеу және жедел іс-шаралар алгоритмі бойынша жүзеге асырылады:

1) ЖІҚ, ҚПК туралы Заңдарға сәйкес жүргізілетін жедел-іздестіру іс-шаралары шеңберінде қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған фактісі туралы жедел ақпаратты жинау және өңдеу;

2) предикаттық қылмысты, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) байланысты не онымен ұштасатын сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттері;

3) қылмыстық жолмен, оның ішінде шетелден алынған ақшалай қаражатты және (немесе) өзге де мүлікті қайтару бойынша сотқа дейінгі тәркілеу, сондай-ақ сот-талап-арыз жұмысы.

Бірінші кезең - қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған фактісі туралы жедел ақпаратты жинау және өңдеу.

Негізгі міндет - қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу туралы мәселені шешу үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) байланысты не онымен ұштасатын дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған құқық бұзушылық туралы жедел ақпаратты жинау және өңдеу.

Бұл қылмыстық қудалау органдарының жедел қызметкерлері қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу мақсатында ҚР ЖІҚ, КЖ/ТҚҚ және ҚПК туралы Заңдар шеңберінде Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшелерімен (бұдан әрі-ҚМА ҚББ) өзара іс-қимыл жасау арқылы жүзеге асыратын қызмет.

Осы сатыда қатарлас қаржылық тергеп-тексерулердің міндеттері:

1) жеке және заңды тұлғалардың қылмыстық жолмен алынған кірістерін және (немесе) өзге де мүлкін заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру фактілерін;

2) қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражаттың және (өзге) мүліктің көздерін, орналасқан жерін, оларға құқықтың өтуін, олардың нақты тиістілігін;

3) террористік әрекетті ықтимал қаржыландырумен байланысын көрсететін мән-жайлар; сондай-ақ:

4) КЖ/ТҚҚ Заңның 18-бабы тәртібімен күдікті операциялар туралы мәліметтердің ҚМА-ға (ҚМА ҚББ) жолдануын;

5) ЖІҚ туралы Заңда көзделген шараларды қабылдау үшін КЖ/ТҚҚ Заңының 18-бабының 5 және 5-1) тармақтары шеңберінде ҚМА-дан (ҚМА ҚББ) алынған мәліметтер мен ақпаратты талдау жүргізілуін анықтау болып табылады.

Жедел бөлімшелер ЖІҚ туралы заңда көзделген жедел-іздестіру іс-шараларының барлық кешенін, сондай-ақ ашық көздерді пайдалана отырып:

қылмыстық жолмен алынған, оның ішінде шетелдегі ақша қаражаты және (немесе) өзге де мүлік түріндегі қылмыстық кірістерді;

қылмыстық қызметке қатысы бар адамдардың, сондай-ақ жасыру немесе жасырып қалу мақсатында қылмыстық жолмен алынған кірістер ресімделуі мүмкін туыстары мен өзге де сенім білдірілген адамдардың тобын;

телефон нөмірлерін, мобильді құрылғылардың IMEI кодтарын, қылмыстық әрекетке қатысы бар адамдарды;

шарттар бойынша борыштық міндеттемелерді және өзге де қызметтерді өтеу фактісін (әкімшілік айыппұлдар, салықтық, кредиттік міндеттемелер, коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері, оқу ақысы және т. б.);

нотариаттық мәмілелер жасауды;

әкімшілік айыппұлдарды төлеуді анықтайды.

ҚМА (ҚББ) қылмыстық қудалау органдарының прокурор санкциялаған сұрау салуы негізінде КЖ/ТҚҚ Заңның 18-бабының 3-тармағының тәртібімен:

түпкі бенефициарды (алушыны) айқындай отырып, жеке және заңды тұлғалардың шоттары бойынша банк операциялары мен ақша қаражаттарының қозғалысын;

сыртқы экономикалық қызметке (бұдан әрі – СЭҚ) қатысу және жазып берілген электрондық шот-фактуралар (бұдан әрі – ЭШФ) фактісін;

күдікті операциялар, оның ішінде шетелдік қаржылық барлау бөлімшелерінен алынған операциялар туралы хабарламалардың болуын;

мүлікпен (мүлікті, қаржы құралдарын сатып алу немесе иеліктен шығару) және валютамен жасалатын операциялар туралы мәліметтерді анықтау арқылы күдікті операцияларға талдау жүргізеді.

Адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың және мемлекеттің заңды мүдделерін бұзатын әрекеттер (әрекетсіздік) жасауға жол берілмейді.

Қатарлас қаржылық тергеп–тексерулердің екінші кезеңі қылмыстық кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізумен байланысты не онымен ұштасатын қылмысты Ақпаратты (хабарламаларды) есепке алу кітабында және Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне (бұдан әрі-АЕК және СДТБТ) тіркеумен байланысты.

Іс бойынша іс жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар болмаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректер АЕК және СДТБТ-те тіркеуге себеп болады, атап айтқанда:

1) жеке тұлғаның өтініші не мемлекеттік органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқару функцияларын орындайтын адамның қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарламасы;

2) кінәсін мойындап келу;

3) бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламалар;

4) қылмыстық қудалау органының лауазымды адамының дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған қылмыстық құқық бұзушылық туралы, оның ішінде мамандардың (КУ немесе жеке сарапшылардың) қорытындысын не уәкілетті және т.б. органдардың тексеру актілерін қоса бере отырып, жүргізілген жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері бойынша баянаты.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға себептер болған кезде анықтаушы, анықтау органы, тергеу бөлімінің бастығы, тергеуші, прокурор өз құзыреті шегінде және ҚК-мен белгілеген тәртіппен ҚК-нің 218-бабында көзделген қылмыстық кірістерді заңдастыру (жылыстату) фактісін тіркейді және қатарлас қаржылық тергеп-тексеруді бастайды.

Қылмыстық кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) байланысты не онымен ұштасатын қылмыстық әрекетті қатар қаржылық тергеп-тексеру тергеліп жатқан предикаттық қылмыс шеңберінде не материалдарды сотқа дейінгі жеке іс жүргізуге бөле отырып жүзеге асырылады.

Шұғыл тергеу әрекеттері жүргізілгеннен және сотқа дейінгі тергеп-тексеру СДТБТ-да тіркелгеннен кейін жедел-тергеу іс-шаралары тек тергеушінің тапсырмасы бойынша және қылмыстық заңнама мен жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама талаптары шеңберінде жүргізіледі.

Қылмыстық табыс ұғымы қылмыстық әрекет нәтижесінде келтірілген залалмен бірдей болып табылмайды, осыған байланысты қылмыстық кіріс алуды дәлелдеу залалдың белгіленген мөлшерімен байланысты бола алмайды.

Қылмыстық процеске тартылған адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді алуға байланысты іс-әрекеттерді қатарлас қаржылық тергеп-

тексеру барысында жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен ғана жүзеге асырылады.

Жүргізілетін тергеу әрекеттері шеңберінде міндетті тексеруге жататын субъектілер тобын айқындау қылмыстық жолмен алынған кірістер қозғалысының схемасына байланысты болады.

Адамдар тобы анықталғаннан кейін, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалған кезеңде және жасалғаннан кейін мәліметтерді жинауға көшу жүзеге асырылады.

Ақпараттық жүйелер мен ресурстарды, басқа көздерді пайдалану ерекшеліктері.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу үшін қажетті ақпаратты жинау жөніндегі қызмет:

ашық ақпарат көздерінен;

мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен мекемелердің ақпараттық базаларынан мәліметтерді алумен;

күдікті операциялар бойынша мемлекеттік емес ұйымдар мен мекемелерден алынған мәліметтермен байланыстырылады.

Ақпаратты алудың ашық көздері интернет желісінде, әлеуметтік желілерде қамтылған, заңнамада белгіленген тәртіппен алынған мәліметтер болуы мүмкін, оның ішінде:

«Одноклассники», «ВКонтакте» (VK), Facebook (FB), Instagram (IN)* және басқа да (нақты пайдаланылатын мүлік туралы, қылмыстық кірістерді жасыруы мүмкін жиі баратын елдер туралы) әлеуметтік желілерде тексерілетін тұлғалардың есептік жазбалары;

Google, Yandex және басқалардың іздеу жүйелерінің нәтижелері (тексерілетін тұлға пайдаланатын немесе ол іс жүзінде иеленетін, пайдаланатын және билік ететін байланыс нөмірі көрсетілген мүлікті сату (жалға беру) туралы хабарландырулар);

www.office.sud.kz Қазақстан Республикасы электрондық сот кабинетінің ақпаратын зерделеу нәтижелері (тексерілетін адамның не оған тиесілі заңды тұлғалардың қатысуымен не болуы мүмкін мүлік туралы деректерді іздеу үшін істер туралы мәліметтер);

офшорлық компаниялар, директорлар және қаржы туралы Opencorporates.com-да іздеу нәтижелері;

оффшорлық компаниялар, олардың шоттары туралы Offshoreleaks.icij.org-да іздеу нәтижелері;

Google earth іздеу нәтижелері; камера маркалары, IP, Iconsquare.com, Tineye.com веб-сайттардағы Doxing әдісі арқылы орналасу;

Whoisology.com веб-сайттағы веб - сайт доменінің иесі туралы;

Hexillion.com, Ip-address.com веб-сайттардағы электрондық пошта мекенжайлары және Maxmind.com веб-сайттан IP бойынша пайдаланушының қайда екенін білу;

ЖСН, туған күні, орны, мемлекеттік деректер базасы (Egov.kz, Nationalbank.kz) арқылы борыштық міндеттемелер;

TurboScout.com, Dogpile.com, Exalead.com мета-жүйелері арқылы іздеу нәтижелері; Archive.org, Waybackmaschine.com, Cachedview.com веб-сайттарында веб-парақшалардың архивтелген және жойылған нұсқаларын көру мүмкіншілігі.

Мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен мекемелердің ақпараттық базаларынан алынатын ақпарат.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізу кезінде мүліктің, ақшалай қаражаттың, оның ішінде электрондық әмияндарда сақталатын қаражаттың болуы туралы мәліметтер және басқа да қаржылық ақпарат сұрау салу (оның ішінде прокурор санкциялаған) негізінде алынуы мүмкін:

банктерде, банктік емес кредиттік-қаржы ұйымдарында;

бағалы қағаздар депозитарийінде және басқа депозитарийлерде;

«Азаматтарға арналған үкімет» ҰАҚ-та және мемлекеттік ұйымдарда жылжымайтын мүліктің, көлік құралдарының және олармен мәмілелердің болуы туралы;

оларды жеке кабинеттерге және басқа төлем жүйелеріне байланыстыра отырып ұялы байланыс операторларында тіркелген нөмірлер туралы мәліметтер;

ішкі істер органдарынан тіркелген қару туралы;

АШМ-нен арнайы техниканы тіркеу туралы мәліметтер;

ИИДМ-нің Мемлекеттік кеме тізілімінен қайықтарды, катерлерді, өзге де шағын көлемді кемелер мен гидроскутерлерді тіркеу туралы;

жергілікті атқарушы органдардан зейнетақы, жәрдемақы алу, үлестік тұрғын үй құрылысына қатысу және салынып жатқан жылжымайтын мүлік объектілерінің болуы туралы;

қылмыстық әрекетке қатысы бар адам құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар мен мекемелерден - оған жалақы, дивидендтер және өзге де сыйақылар ретінде төленген ақша қаражатының сомалары туралы;

салық органдарынан - салықтарды төлеу, кірістер, мүлік және дебиторлық берешек туралы мәліметтер;

шекара қызметі органдарынынан - мемлекеттік шекарадан өту туралы;

кеден органдарынынан - сыртқы экономикалық қызметке қатысу, берілген декларациялар, кедендік шекара арқылы құндылықтарды, ақша қаражатын және өзге де мүлікті өткізу туралы мәліметтер;

КЖҚМД және ҚР ТСМ Ойын бизнесін және лотереяны реттеу комитетінен - аккаунттың болуы, онлайн казино құмар ойындарына қатысу, айналымдар (ұтыстар мен ұтылыстар сомасы), кезең туралы мәліметтер;*

жеке казинолардан – құмар ойындарға қатысу және айналымдар (ұтыстар мен ұтылыстар сомасы), кезең туралы (тізім: "Mega Club (Мега клуб)" ЖШС, "BESTAM CORPORATION" ЖШС, "ASTORIA", "Қапшағай Палас" ЖШС, "Lucky Bingo (Лаки Бинго)" ЖШС,""Каз Нью Электроникс", "Жана-Самал" ЖШС, "PM Бет "букмекерлік кеңсесі" ЖШС, "Адал Ойын" ЖШС, "Sport Plus (Спорт Плюс)" ЖШС, "Cash Ville" ЖШС және т. б.);*

бағалы қағаздардың орталық дипозитарийінен - бағалы қағаздар мен активтер (акциялар, облигациялар, дивидендтер және т. б.) туралы;*

сақтандыру ұйымдарынан - жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сақтандыру шарттары туралы;

платформаларда «Krisha.kz», «КолесаГрупп» және «OLX» платформаларынан - платформаларда тіркелу кезінде фигуранттардың, жақын туыстарының және сенімді тұлғалардың абоненттік нөмірлерін немесе iD нөмірлерін пайдалану арқылы жылжымайтын мүлікті сату немесе жалға алу туралы жарнама орналастыру туралы;*

Қазақстан Республикасының Құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдарының басқа да ақпараттық жүйелерінен, дерекқорларынан және деректер банктерінен.

ҚАО ААЖ деректер базасын тексеру:

тіркеу және қайта тіркеу тарихы бар жылжымалы мүлік;

тіркеу және қайта тіркеу тарихы бар жылжымайтын мүлік;

заңды тұлғалар (қатысу үлестерін айқындау үшін);

мемлекеттік шекарадан өту (ең көп баратын елдерді анықтау үшін);

нотариаттық мәмілелер («Е-Нотариат» АЖ), оның ішінде берілген сенімхаттар бойынша.

Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысы бар адамдар тобының мүліктік жағдайын тексерумен қатар заңды тұлғаның балансындағы негізгі құралдар мен мүліктің болуын тексеру жүргізіледі:

ауыл шаруашылығы техникасы, ірі қара және ұсақ мал, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері (АШМ ұйымдарынан мәліметтер);

шаруа қожалығындағы активтер (салық органдарынан алынған мәліметтер);

авиа және автокөлік құралдары (ҚР ККМ мәліметтері);

нотариаттық мәмілелер («Е-Нотариат» АЖ мәліметтері);

бағалы қағаздар («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»АҚ мәліметтері).

Сұрақтар бойынша банктік және басқа ұйымдарға сұрау салулар мен алып қоюларды санкциялау:

банктік шоттар бойынша ақша қаражаттарының қозғалысы;

сейфтік ұяшықтардың болуы;

«Western Union», «Золотая корона» және т. б. аударым жүйелерін пайдалана отырып, банк аударымдарын, оның ішінде халықаралық аударымдарды жасау.;

«Kiwi-әмиян», «Allpay» және т. б. төлем жүйелері бойынша жеке кабинеттер мен транзакциялардың болуы («Альфа-Банк»АҚ бенефициары);

кредиттік тарих (Бірінші кредиттік бюро және екінші деңгейдегі банктерге);

жеке және заңды тұлғалардың шоттарынан ақшаны толықтыру (немесе оларды алу) кезінде тіркелген, банкоматтардан бейнежазбалардың болуы;

ұялы байланыс операторларының шығыс және кіріс қоңырауларының егжей-тегжейлері;

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттары мен міндетті сақтандыру полистерінің болуы (бірыңғай сақтандыру дерекқоры).

Фигуранттардың мүлкі анықталуына қарай мүлікке тыйым салынғанға дейін мүлікті сақтау мақсатында ҚПК-нің 161-бабының 9-бөлігі тәртібімен мүлікпен мәмілелер жасауды тоқтата тұру.

Ақшалай қаражаттың және (немесе) өзге де мүліктің қылмыстық жолмен сатып алынғанын немесе осы мүлікті пайдаланудан алынған табыс болып табылатынын растайтын мән-жайларды анықтау, сондай-ақ қылмыстық табыстың мөлшері дәлелдеудің жалпы қағидалары арқылы қылмыстық - процестік заңнамаға сәйкес дәлелдеуге жатады.

ҚПК-тің 113-бабында көзделген мән-жайлардан басқа, мүліктің:

қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған;

бұл мүлікті пайдаланудан түсетін табыс;

қылмыстық құқық бұзушылықты жасау құралы немесе құралы ретінде пайдалануға арналған;

экстремистік немесе террористік әрекеттерді немесе қылмыстық топты қаржыландыру үшін пайдалану фактілері дәлелдеуге жатады.

Қылмыстық іс бойынша ҚПК-нің 668-бабының 2-бөлігі тәртібімен жасалған қылмыстық құқық бұзушылық нәтижесінде алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) ықпал еткен мән-жайлар да айқындалуға жатады.

Қажетті іс-шаралар мен тергеу әрекеттері:

қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты және (немесе) өзге де мүлікті, қылмыс жасау қарулары мен құралдарын, сондай-ақ олардың қылмыстық шығу тегі туралы куәландыратын құжаттарды табу және алып қою мақсатында оқиға орнын тексеру, тінту және алу;

қылмыстық процеске қатысушылардан жауап алу;

беттестіру;

тұрған жерінде берген жауаптарын тексеру және нақтылау;

заттай дәлелдемелерді қарау және зерттеу;

мамандарды тарта отырып, ұялы телефондардың жадысынан және өзге де электрондық ақпарат тасығыштарда табылған мәліметтерді зерделеу;

электрондық пошта, мессенджерлердегі (WhatsApp, Telegram, Instagram және т. б.) хат-хабарлары және жіберілетін файлдардың мазмұны зерттеледі;

дебиторлық берешек туралы мәліметтер зерттеледі;*

жылжымалы және жылжымайтын мүлікті анықтау мақсатында жалақы, зейнетақы аударымдары, коммуналдық қызметтерді төлеу туралы тұрақты төлемдер, айыппұлдар, салықтар, тұрақ орындарына ақы төлеу және т. б. туралы банктік шоттар бойынша талдау;*

Бағалы қағаздар бойынша Орталық депозитарийден алынған ақпаратты талдау;*

күдіктінің, айыпталушының шығыстарының оның кірістеріне сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін инвестициялар, құмар ойындармен әуестену, шетелге сапарлар, тұрақты төлемдерді, коммуналдық қызметтерді, несиелерді, қарыздарды төлеу және басқа да деректер туралы мәліметтерді талдау;*

тұжырымары қаржылық тергеп-тексеру үшін маңызы болуы мүмкін сараптамалардың экономикалық және өзге де түрлерін жүргізу;

шетелде мүлік пен ақшалай қаражаттың болуы туралы мәліметтерді талдау негізінде сот санкциялаған процестік құжаттарын қоса бере отырып, шет мемлекеттерге құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуларды қалыптастыру.

Іс жүзінде қылмыстық жолмен алынған кірістер жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алу және ел ішінде де, елден тыс жерлерде де ақша аудару түрінде заңдастырылады.

Республика аумағында жылжымалы және жылжымайтын мүліктің болуы, дәлелдеу адамның/күдіктінің тұрғылықты, оған қатысты жасалған қылмыстық құқық бұзушылыққа тиістілігі тұрғысынан тексеру жүргізілетін, еңбек қызметін жүзеге асыратын ұйымның орналасқан жері бойынша тінту және алу жүзеге асырылады.

Қылмыстық әрекет кезеңінде алынған кірістің бар екендігін көрсететін мәліметтерді қамтитын заттар мен құжаттарды, оның ішінде:

сатып алу-сату, цессиялар, сыйға тарту, үлестік құрылыс шарттарын және т. б.;

бағалы бұйымдар мен өзге де материалдық құндылықтарды;

қолма-қол ақша қаражаттары, банктік карталарын;

коммуналдық қызметтерді, салықтарды төлеу туралы түбіртектерді;

банктік шоттар, ұяшықтар бойынша шарттарды;

жер учаскелеріне арналған актілер, жылжымайтын мүлік объектілерін пайдалануға беру актілерін;

компьютерлік техника, жад жинақтағыштар (флэшкалар, дискілер және т. б.), банктік шоттарды, оның ішінде шетелде басқару жөніндегі кілттің ЭЦҚ;

көлікті, ауыл шаруашылығы техникасын тіркеу туралы куәлікті;

ұйымдардың жарғыларын;

ұйымдардың балансындағы не жеке тұлғаның меншік құқығындағы негізгі және айналым қаражатын;

борыштық қолхаттарды;

қолма-қол ақшасыз нысандағы интернет-транзакцияларға (оның ішінде криптовалюталарға) арналған интернет аккаунттардың логиндері мен парольдері туралы ақпараты бар өзге де жазбаларды анықтауға ерекше назар аудару қажет.

Соттың санкциясымен:

«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ-дан баждарды, алымдарды тіркеуді және қайта тіркеуді, төлеуді жүзеге асырған адамдарды анықтау үшін жылжымалы және жылжымайтын мүлікке арналған тіркеу істерін;

консалтингтік және өзге де қызметтер көрсету бойынша жүргізілген шығыс операциялары туралы, жылжымайтын мүлікке коммуналдық қызметтерге ақы төлеу туралы мәліметтерді;

банктік және өзге де қаржы ұйымдарынан-есептік, бухгалтерлік және статистикалық ақпарат, шоттардың, салымдардың (депозиттердің) жай-күйі туралы кез келген мәліметтерді, сондай-ақ тауар-ақша қатынастарының жасалғанын көрсететін мәліметтер мен құжаттардың көшірмелерін, қылмыстық процеске қатысушылар түсірілген бейнежазбаларды;

салық органдарынан -салық төлеу туралы декларацияларды, дебиторлық берешек туралы мәліметтерді * және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы мәліметтерді;

орталық дипозитарийден-бағалы қағаздар мен активтер (акциялар, облигациялар, дивидендтер және т.б.) туралы мәліметтерді алу жүргізіледі.*

Тінту және алу ерекшеліктері.

Қылмыстық қудалау органының лауазымды адамдары тінту, алып қоюмен байланысты тергеу әрекеттерін санкциялауға арналған қаулылар мен сұрау салуларда қылмыс объектілерінен басқа (мысалы, есірткі, атыс қаруы, болжамды жалған құжаттар және т.б.) және оларға қатысты тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан адамдардың қаржылық қызметі туралы ақпаратты көрсететін немесе қамтитын объектілерді көрсетуі тиіс.

Мысалы, қылмыстық жолмен алынған ақша және (немесе) өзге де мүлік заңдастырылған (жылыстатылған) жағдайда адамның қаржылық бейіні туралы құжаттарды,

жылжымайтын және жылжымалы мүлікке қатысты құжаттарды (меншік құқығына арналған құжаттар, шот-фактуралар, коммерциялық және сақтандыру шарттары, қарыз және ипотека шарттары, депозиттік шоттарға пайыздық түсімдер туралы құжаттар, салық төлегені туралы түбіртектер, тиесілі мүліктің жөнделгенін растайтын құжаттар);

жылжымайтын мүлік немесе жылжымалы мүлік кілттерін;

банктік шоттар мен ұяшықтар туралы жазбаларды;

тінту және алу барысында белгіленген қылмыс субъектісімен қаржылық өзара қарым-қатынастардың болуы қаралатын жеке және заңды тұлғалардың заңды және қаржылық құжаттары;

ұялы телефондарды, смартфондарды, планшеттерді, компьютерлерді, электрондық ақпаратты сақтауға арналған түрлі құрылғыларды (USB-дискілер, қатты дискілер және т.б.) сияқты электрондық техниканы қоса алғанда алып қою мәні бар.

Электрондық тасығыштардың жадында бенефициарлар пайдаланатын төлем жүйелері туралы ақпарат, шығыстар мен кірістер туралы, интернет-дүкендер арқылы жасалатын сатып алулар туралы деректер және қылмыстық кірістерді заңдастыру (жылыстату) не оларды қылмыстық қызметті қаржыландыру үшін пайдалану фактісін анықтау үшін дәлелді маңызы бар өзге де ақпарат сақталуы мүмкін.

Тінту күдіктілердің үйлерінде де, басқа да дәлелдеу рәсімдерімен айқындалған орындарда, оның ішінде жалпы жедел-іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттері шеңберінде жүргізілуі мүмкін.

Тінту жүргізілгенге дейін қаржылық тергеп-тексеру үшін қызығушылық тудыратын объектілерді анықтау үшін әрбір жеке жағдайда тиісті іс-шараны орындайтын адамдар қылмыс жасалған жердегі адамдарды және сәйкесінше олардың тергеліп жатқан әрекетпен байланысын, тінту жүргізілетін жерде анықталуы немесе болуы мүмкін объектілерді зерделеуі керек.

Ақша ел ішіндегі банктік шоттарға түскен кезде:

түпкілікті бенефициарға дейін қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатының қозғалысын талдау үшін маманды тарту;

кассалық чектерді, банк ісін алу;

қымбат жабдықтарды, мүлікті және т. б., оның ішінде шетелде сатып алуды анықтау;

«Kiwi-әмиян» және «Allpay» төлем жүйелеріндегі транзакциялар бойынша мәліметтерді алу («Альфа-Банк»АҚ бенефициары) арқылы банктік шотқа талдау жүргізіледі.

Бұл ретте мынадай тергеу іс-шараларын жүргізу қажет:

сейфтер мен ұяшықтардың мазмұнын алу;

қолда бар құжаттарды қарау және талдау;

ақша қаражатының қозғалысы бойынша белгіленген, жасалған мәмілелер құжаттарын алу;

«Интернет банкинг» қосымшасын пайдалану бойынша IP-мекенжайларды алу;

«Kiwi-әмиян», «Wooppay», «жеке Касса», «Kaspi Bank», «Innopay», «Allpay» Қазақстанның электрондық ақша жүйелеріндегі транзакциялар бойынша мәліметтерді алу (Қазақстанның барлық электрондық ақша жүйелері бойынша өзекті ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің сайтында қолжетімді: https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana).

Банктік аударымдарды жасау мән-жайларын анықтау мәселелері бойынша банк операцияларына қатысы бар адамдардан жауап алу жүргізу.

Шетелде банктік шоттар мен мүлік туралы мәліметтер болған кезде:

шетелдік банктердің есеп айырысу шоттары бойынша ақша қаражаттарының қозғалысын алуды жүргізу;

жылжымалы және жылжымайтын мүлікті анықтау жөніндегі құзыретті органдарға сұрау салулар жіберу;

белгіленген мүліктің құны туралы мәліметтер алу;

мүлікті сатып алуға және тіркеуге қатысы бар адамдардан, оның ішінде бұрынғы меншік иелерінен жауап алу;

мүлікке тыйым салу туралы халықаралық тергеу тапсырмасы жолданады.

ҚР Ұлттық банкінен және екінші деңгейдегі банктерден:

заңды тұлғалар бойынша шарттарды, мәміле паспорттарын, репатриация талаптарын орындау туралы қорытындыларды және т. б.;

«Western Union», «Золотая корона» және т. б. жүйесі арқылы шетелге аударымдар туралы мәліметтерді;

«Kiwi-әмиян» және «Allpay» төлем жүйелеріндегі (бенефициары «Альфа-Банк» АҚ) транзакциялар бойынша мәліметтерді алу жүргізіледі.

Күдіктіден жауап алу. Күдіктінің ұстанымына қарай, кіріс әкелетін қылмыс туралы жауап алу шеңберінде соңғысына қаржылық бейіні, оның ішінде табысының шығу көзі мен мүлкі туралы сұрақтар да тұжырымдалуы тиіс.

Шығу тегін анықтау мүмкін емес ақша сомасы анықталған жағдайда, оларды сатып алған сәттен бастап ақшалай қаражаттың шығу көзіне қатысты сұрақтарды көтеру қажет.

Шығу тегін анықтау қиын болатын ақша сомасына келетін болсақ, мынадай сұрақтарды тұжырымдау орынды болып табылады:

қылмыстың айыпталған кезеңінде иелік еткен деп мәлімделген максималды сома;

соманың шығу тегі;

бұл сома қайда сақталды;

бұл сома туралы кім білген;

біреу бұл ақшаны санады ма;

бұл сомалар туралы біреу біле ме;

сома қандай валютада сақталды.

Мұның бәрі тергеліп жатқан қылмыстың куәгерлерінен немесе қатысушыларынан жауап алу кезінде тексерілуі керек.

Қылмыстық әрекеттің мән-жайларына және қылмыстың құрамына байланысты қатарлас қаржылық тергеп-тексеру кезінде де зерттеледі:

кейіннен ақшалай қаражатты және (немесе) өзге мүлікті елден тыс жерге өткізе отырып, шетелде үлестес кәсіпорындарды, банктік және өзге де қаржы ұйымдарын құру;

траст компанияларын құру;

бартерлік мәмілелер жасау;

шетелдік ұйымдармен жасалған шарттық міндеттемелерді өтеуге банктік кредиттер алу;

маркетингтік, консалтингтік және өзге де тауарсыз мәмілелер бойынша шығыстарды төлеуге аванстық төлемдерді пайдалану, олардың орындалуының дұрыстығы, оның ішінде активтерді шығарудың сыбайлас жемқорлық схемаларының болуына байланысты қиындықтар туғызады;

шетелдік әріптестермен тауар бағасының кейіннен өзгеруімен және шетелдік банктерде экспорт пен бартерлік операциялардан алынған валюталық түсімнің бір бөлігін қалдырумен шарттар жасасу;

экспортталатын шикізат пен тауарлардың (оның ішінде үлестес және оффшорлық компаниялар желісін пайдалана отырып) бағасын елеулі төмендетуді, кейіннен импорттаушының өнімді алу кезінде қосымша ақы

төлеуін және айырмашылықты банк құпиясын сақтаудың қатаң жүйесі бар елдерге банктердің арнайы (нөмірлік немесе жабық) шоттарына аударуын;

экспорттаушының (шетелдік әріптеспен сөз байласу бойынша) контрагенттің арнайы шетелдік шоттарына аударылатын айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы түріндегі ірі валюта қаражатын жалған төлеу мақсатында тауарларды жеткізу шарттарын қасақана бұзуы;

криптовалюталарды сатып алу және оларды халықаралық биржаларда өткізу мүмкіндіктері;

қылмыстық әрекетке қатысы бар адамдардың материалдық жағдайы туралы мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, деректер базасынан және интернет ресурстардан алынған ақпарат;

жеке және заңды тұлғалардың мүлікті және кірістерді декларациялауы туралы құжаттар.

Куәгерлерден жауап алу ерекшеліктері.

Куәгерден жауап алу кезінде кіріс әкелетін қылмысты жасау ерекшеліктерін ескере отырып, негізгі қылмыс бойынша дәлелдемелер жинаумен қатар, адамның қаржылық профилі туралы ақпарат жиналуы керек.

Жауап алынатын адамдардың санатын анықтау тергеушінің жауап алу барысында ұстанатын ұстанымын, сондай-ақ қойылатын сұрақтарды белгілеу үшін қажет.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексеру жүргізу кезінде жауап алынатын адамдарды үш санатқа бөлуге болады, атап айтқанда:

1) мүлік ресімделуі мүмкін не ақшаның/мүліктің шығу көзі ретінде жедел мүдде білдіретін куәгерлер;

2) қылмысқа қатысушы болып табылатын адамдар;

3) мүлікті иеліктен шығару, сақтау және иелену жөніндегі операцияларға қатысуына байланысты істің белгілі бір мән-жайлары белгілі болған куәгерлер.

Мұндай куәгерлерден жауап алуға қылмыстық әрекеттің кейбір қаржылық аспектілерін дәлелдеу мақсатында мемлекеттік және жеке мекемелердің ашық көздері мен деректер базасынан алынған ақпаратты пайдалана отырып дайындалу қажет.

Осы кезеңдегі маңызды сәттердің бірі сот-экономикалық және тауарлық сараптамаларды тағайындау және жүргізу болып табылады.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексеру процесінде сараптамалық зерттеулер жария етілген мүліктің және қылмыстық жолмен алынған басқа активтердің құнын анықтау үшін, сондай-ақ осындай мүлікті сатып алудың қаржылық мүмкіндігін тексеру үшін қажет.

1) сот-тауар сараптамасы, бағалаушыны тарту.

Сараптамалық зерттеудің мәселелері: жеке және заңды тұлға активтерінің (жылжымайтын мүлік, көлік құралдары, зияткерлік меншік объектілері және т.б.) нарықтық құнын айқындау болып табылады.

Бағалау объектісінің нарықтық құнын айқындау кезінде мәміле тараптары барлық қажетті ақпаратқа ие бола отырып, ақылмен әрекет ететін, ал мәміле бағасының шамасында қандай да бір төтенше мән-жайлар

көрсетілмейтін, яғни мәміле тараптарының бірі міндетті емес болған кезде, ол бәсекелестік жағдайында нарықта иеліктен шығарылуы мүмкін ең ықтимал баға айқындалатынын атап өткен жөн бағалау объектісін иеліктен шығару, ал екінші тарап орындауды қабылдауға міндетті емес; мәміле тараптары мәміленің мәні туралы жақсы біледі және өз мүдделері үшін әрекет етеді; бағалау объектісі ашық нарықта ұқсас бағалау объектілеріне тән жария оферта арқылы ұсынылады; мәміле бағасы бағалау объектісі үшін ақылға қонымды сыйақыны білдіреді және мәміле тараптарына қатысты мәміле жасауға мәжбүрлеу ешбір тараптан болған жоқ; бағалау объектісі үшін төлем ақшалай нысанда көрсетіледі.

тауарлардың дұрыс атауын зерттеу және анықтау;

олардың таңбалануына және тауарлық-ілеспе құжаттарға мақсаты мен сәйкестігі;

тауар сапаларының қолданыстағы прейскуранттарға немесе шарттық бағаға, өнім беруші мен сатып алушы арасындағы шарттық талаптарға сәйкестігі;

өндіру және тасымалдау процесінде тауарлар сұрыптылығының төмендеу дәрежесін, тауарларды есептен шығарудың негізділігін белгілеу.

2) сот-экономикалық және сот-бухгалтерлік сараптамалар шаруашылық операцияларды зерделеу және бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізу кезінде олардың көрсетілуінің дұрыстығын зерделеу үшін жүзеге асырылады. Қылмыстық әрекеттің қаржылық құрамдас бөлігі анықталады, ол қаржы құжаттарында, сондай-ақ салық есептілігінде көрсетіледі, ол бойынша қорытындыны тиісті сарапшылар, оның ішінде комиссиялық сараптамалар шеңберінде береді.

Сараптамалық зерттеулердің сұрақтары:

есептік сәйкессіздіктерді анықтау, олардың шамасы, олардың қалыптасу механизмі, өндірістік және қаржылық қызметке әсері;

бухгалтерлік құжаттарда тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау, сату, ақшалай қаражаттың түсуі мен жұмсалуы операцияларының дұрыс көрсетілуі;

бухгалтерлік есепті объективті жүргізуді қиындататын арнайы ережелер мен мән-жайлардың талаптарына есепке алу тәртібінің сәйкестігін айқындау;

құжаттарда көрсетілген өнім өндіруге арналған материалдық және еңбек шығындарының нормативтерінің, мемлекеттік күрделі салымдарды қаржыландыру нормативтерінің негізділігі;

шарттық міндеттемелерді орындау;

өнімді заманауи емес жеткізуден немесе жеткізбеуден болған залалдар сомасын айқындау, шарттық міндеттемелерді орындамауға байланысты қаржылық салдарларды анықтау;

акциялармен, бағалы қағаздармен және инвестициялармен операцияларды зерттеу, «жоғалған пайда» мәселелерін шешу;

әдейі банкроттықты, төлем қабілетсіздігіне жеткізуді және қаржылық жағдайды әдейі нашарлататын басқа да заңсыз әрекеттерді көрсететін шешімдерді талдау;

мемлекеттік сатып алу шарттары бойынша есеп айырысудың және бюджетке ақша қаражатын аударудың негізділігін белгілеу;

бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын және пайдаланылуын тексеру;

кредит беру шарттарын және ұйымдарға қатысты санкцияларды қолданудың негізділігін сақтау.

Тергеу әрекеттері барысында алынған нәтижелерге байланысты сарапшылардың алдына басқа да сұрақтар қойылуы мүмкін.

Сараптаманың мәні: тексеру және тексеру актілері, күдіктілердің/айыпталушылардың, куәгерлердің айғақтары; заттай дәлелдемелер, оның ішінде тауар массасының қозғалысы немесе тапсырылған түсімнің сомасы туралы материалдық-жауапты тұлғаның блокнотындағы жазбалар, "Қос бухгалтерияны" жүргізу), іздестіру және іздестіру барысында алынған ресми емес құжаттар; нәтижелері бойынша сарапшылардың қорытындыларының көшірмелері болып табылады сот сараптамалары мен криминалистикалық зерттеулер, оның ішінде жүргізіліп жатқан қаржылық тергеуге қатысы бар басқа істерді тергеу кезінде алынған.

Қылмыстық жолмен сатып алынған мүлікті анықтауға бағытталған жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу қылмыстық әрекет нәтижесінде алынған мүліктің шығу тегі туралы нақты деректерді қосымша құжаттау қажет болған кезде жүргізіледі.

Мүлікті қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алу және оны жария ету туралы дәлелдемелер салыстырмалылық, жол беру және сенімділік тұрғысынан бағалауға жатады.

Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті жария ету және оларды табыс алу үшін заңды айналымға айналдыру фактілері анықталған кезде ҚК-нің 218-бабында көзделген қылмыстық-жазаланатын іс-әрекет белгілерінің болуы туралы адамдардың іс-әрекеттеріне құқықтық баға беру қажет.

Тергеп-тексеру нәтижелері бойынша қылмыстық жолмен өндірілген белгіленген мүлікті бағалау, ҚПК-нің 161-164-баптарының ережелерін ескере отырып, оған тергеу сотының санкциясымен тыйым салу, ҚПК-нің 667 және 668-баптарының тәртібімен мүлікті сотқа дейін тәркілеу туралы іс қозғау жүзеге асырылады.

Үшінші кезең-қылмыстық активтерді сотқа дейінгі тәркілеу, сондай-ақ қылмыстық активтерді қайтару бойынша сот-шағым жұмысы. Күдікті, айыпталушы халықаралық іздестіру жариялаған не оларға қатысты қылмыстық қудалау рақымшылыққа, қылмыстық жауаптылыққа тартудың талап қою мерзімдерінің аяқталуына, күдіктінің қайтыс болуына байланысты тоқтатылған жағдайларда, олардың мүлкінің қылмыстық шығу тегі туралы мәліметтер болған кезде ҚПК-нің 667, 668-баптарына сәйкес мүлікті сотқа дейінгі тәркілеу туралы іс дереу қозғалады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді

жүзеге асыратын адам тәркілеу туралы іс жүргізу үшін материалдарды бөлу туралы қаулы шығарады, оған тәркілеуге негіз болған қылмыс туралы қылмыстық іс материалдарының көшірмелері, оның ішінде қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын растайтын мән-жайлар қоса тіркеледі. ҚПК-нің 113-бабының бірінші және үшінші бөліктерінде көзделген мән-жайлардан басқа, дәлелдеуге мыналар жатады: 1) мүліктің күдіктіге/айыпталушыға, үшінші тұлғаға тиесілігі; 2) мүліктің қылмыстық жолмен алынған мүлікті тәркілеуді қолдану үшін негіз болып табылатын қылмыспен байланысы; 3) үшінші тұлғаның мүлікті сатып алу мән-жайлары не мүлікті құқық бұзушылық нәтижесінде сатып алды деп пайымдауға негіз беретін жағдайлар болып табылады. Мүліктің заңсыз жолмен алынғаны туралы жеткілікті дәлелдер жиналғанын мойындай отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қорытынды жасайды, онда мыналар көрсетіледі: 1) күдіктінің, айыпталушының Тегі, Аты, Әкесінің аты (ол болған кезде), тұрғылықты жері және мекенжайы, туған күні; 2) тәркілеуді қолдану үшін негіз болып табылатын қылмыс туралы мәліметтер, қылмыстың саралануы, оны жасау мән-жайлары, қылмыспен келтірілген зиянның сипаты мен мөлшері; 3) тәркіленуге жататын мүліктің сипаттамасы және орналасқан жері;

4) осы баптың екінші бөлігінде көзделген мән-жайларды растайтын дәлелдемелер; 5) тәркілеу туралы өтінішпен сотқа жүгіну қажеттілігі туралы қорытынды. Материалдармен тәркілеу туралы іс жүргізу жөніндегі қорытынды аяқталғаннан кейін дереу прокурорға жіберіледі. Сотқа өтінішпен жүгіну үшін негіздер болмаған жағдайда прокурор қосымша дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы немесе тәркілеу туралы іс жүргізуді тоқтату туралы көрсете отырып, қорытындыны және материалдарды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға қайтарады. ҚПК-нің 668-бабының алтыншы және жетінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттерді прокурор он тәулік ішінде жүзеге асырады. Күдіктінің, айыпталушының бюджет қаражатын не мемлекеттік мүлікті басқа адамдарға қайта ресімдеу жолымен жасырғаны туралы куәландыратын мән-жайлар анықталған жағдайда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мәмілелерді (сатып алу-сату, сыйға тарту, жалға беру) жарамсыз деп тану туралы талап қоя отырып, мемлекет мүддесі үшін сотқа жүгіну туралы мәселені шешу туралы өтінішхатпен прокурорға жүгінеді, сенімгерлік басқару және басқалар) азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен жүзеге асырылады. Соттың заңды күшіне енген үкімдері бойынша қылмыстық активтерді, оның ішінде шетелден қайтару жөніндегі сот-талап-арыз жұмысы Қазақстан Республикасы заңнамасының және халықаралық шарттардың талаптарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

IV. Қатарлас қаржылық тергеп-тексеру саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Қаржылық тергеу шеңберінде басқа елдердің аумағында тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу қажеттілігі жиі туындайды, бұл құзыретті шетелдік органдар өкілдерінің ынтымақтастығын немесе қатысуын қажет етеді. Халықаралық ынтымақтастық халықаралық

шарттар негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара іс-қимыл қағидаты негізінде жүзеге асырылады. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде: өзара құқықтық көмек тетіктері; халықаралық ынтымақтастықтың өзге де нысандары. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы (соттың санкциясын талап ететін тергеу әрекеттерін жүргізу туралы тапсырма) және басқа да құқық қорғау органдары (Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, ҚМА, ішкі істер министрлігі) өзара құқықтық көмек туралы сұрау салулар жіберуге уәкілетті орталық органдар болып табылады. сот санкциялары). Шетелдік құзыретті органдардан ақпарат алу мақсатында Қазақстан Республикасының қылмыстық құдалау органдары да мыналарды пайдаланады: жасалған екіжақты келісімдер шеңберіндегі ынтымақтастық; халықаралық ұйымдар шеңберіндегі ынтымақтастық (Кишинев және Минск конвенциялары); елден тыс жерлерде орналасқан қылмысқа қарсы күрес органдарының қатарындағы байланыс офицерлерінің, өкілдерінің әлеуетін пайдалану; қаржылық барлау бөлімшелерінің халықаралық ынтымақтастық желісі бойынша сұрау салуларды жіберу; Интерполдың мүмкіндіктерін пайдалану.

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг органдары 2011 жылғы 13 шілдеден бастап Эгмонт тобының мүшесі болып табылады. ҚР заңнамасы ынтымақтастық туралы екіжақты келісімнің міндетті түрде болуын талап етпейді, сондықтан ынтымақтастық туралы меморандумның (келісімнің) болмауы халықаралық ақпарат алмасуға кедергі келтірмейді. Бұл арна анықталған күдікті транзакциялардың толық бейнесін жасау үшін қажетті жедел ақпаратты жинау мақсатында пайдаланылуы мүмкін. Қазақстанның Интерпол Ұлттық Орталық бюросының (ҰҚО) алаңы қылмыстық әрекеттен, ұрланған заттар мен құжаттардан шетелге көшірілген кірістерді іздестіруді, қамауға алуды жүзеге асыру, жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін пайдаланылуы мүмкін. Жіберілетін сұрау салулардың нысандары, сондай-ақ сұрау салынатын мәліметтердің құрамы халықаралық шарттармен және тиісті халықаралық ұйымдардың жарғылық құжаттарымен регламенттелген.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексерулер жүргізудің өзге де мәселелері.

Қатарлас қаржылық тергеп-тексеру Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және қолданыстағы заңнамаларының өзге де нормаларында белгіленген мерзімдер шегінде жүргізіледі.

Құқық қорғау және арнаулы органдардың басшылығы қатарлас қаржылық тергеп-тексеру жүргізу талап етілетін қылмыстардың санаттарын айқындауға құқылы.